

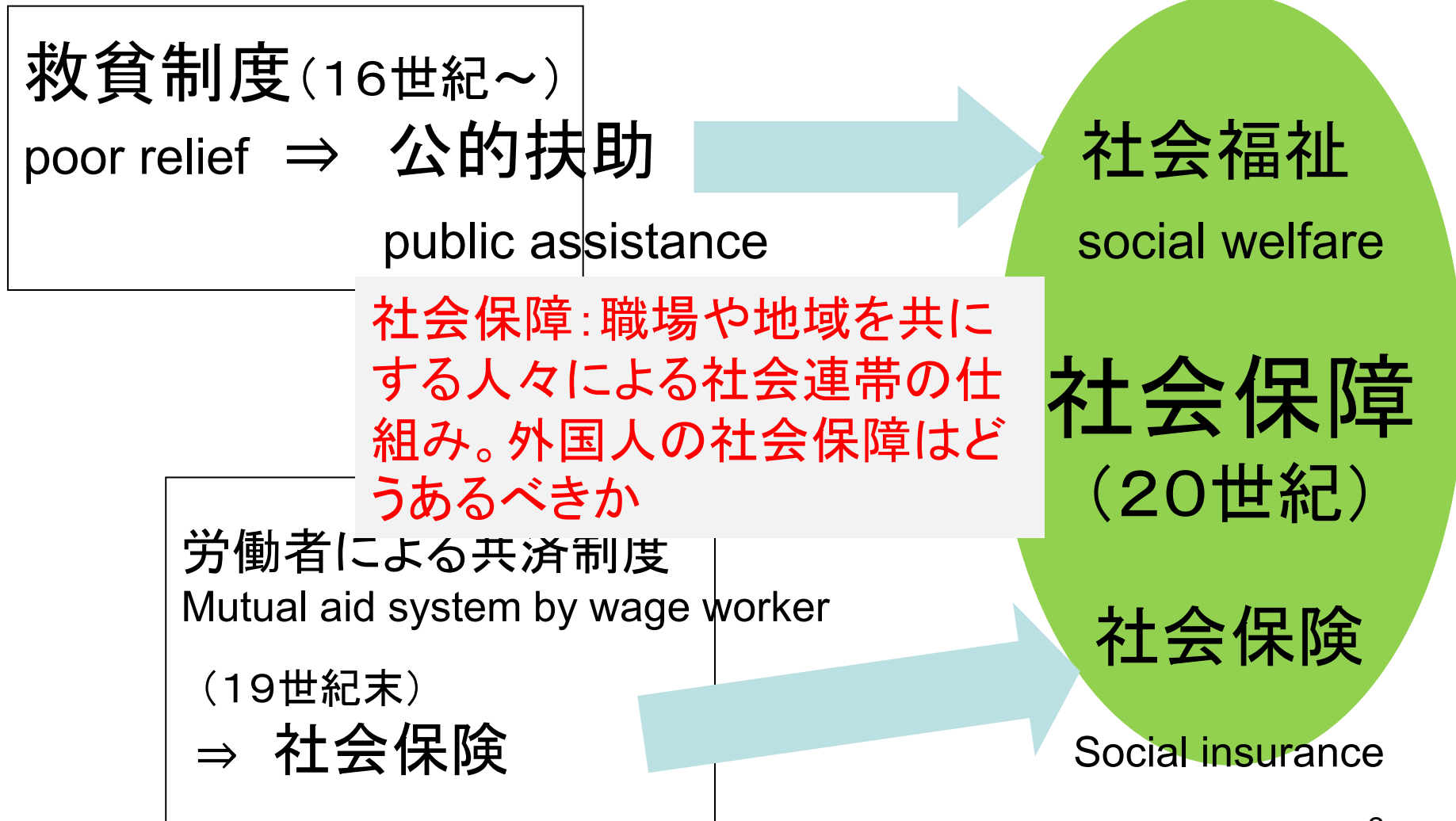
法学領域における人間と社会の 課題:グローバル社会の課題

外国人と社会保障

Foreigners and Social Security

石田道彦(法学政治学専攻)

社会保障の歴史 History of Social Security



1 日本に居住する外国人と社会保障

Foreigners residing in Japan and Social Security

在留資格のある外国人 358万8,956人(2024年6月末)
日本の人口の2.9%

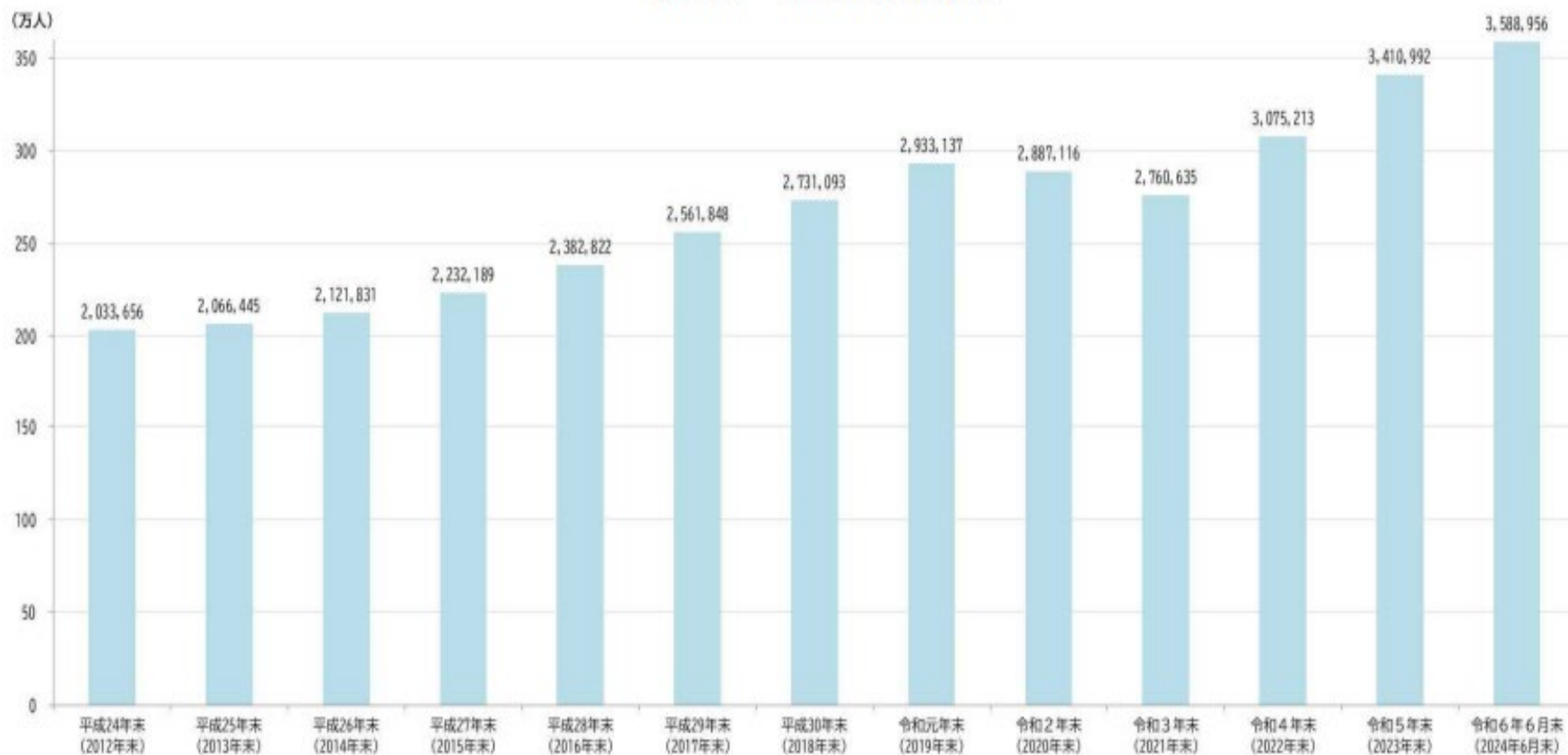
Foreigners with resident status 3,588,956 persons
2.9% of the total population in Japan

在留資格(Resident status)

- 永住者(Permanent residents) 902,203人
- 技能実習(Technical interns) 425,714人
- 技術・人文知識・国際業務 394,295人
(Technical/Humanities/International Services)
- 留学(International students) 368,204人

2024年10月18日 出入国在留管理庁 資料

【第1図】 在留外国人数の推移

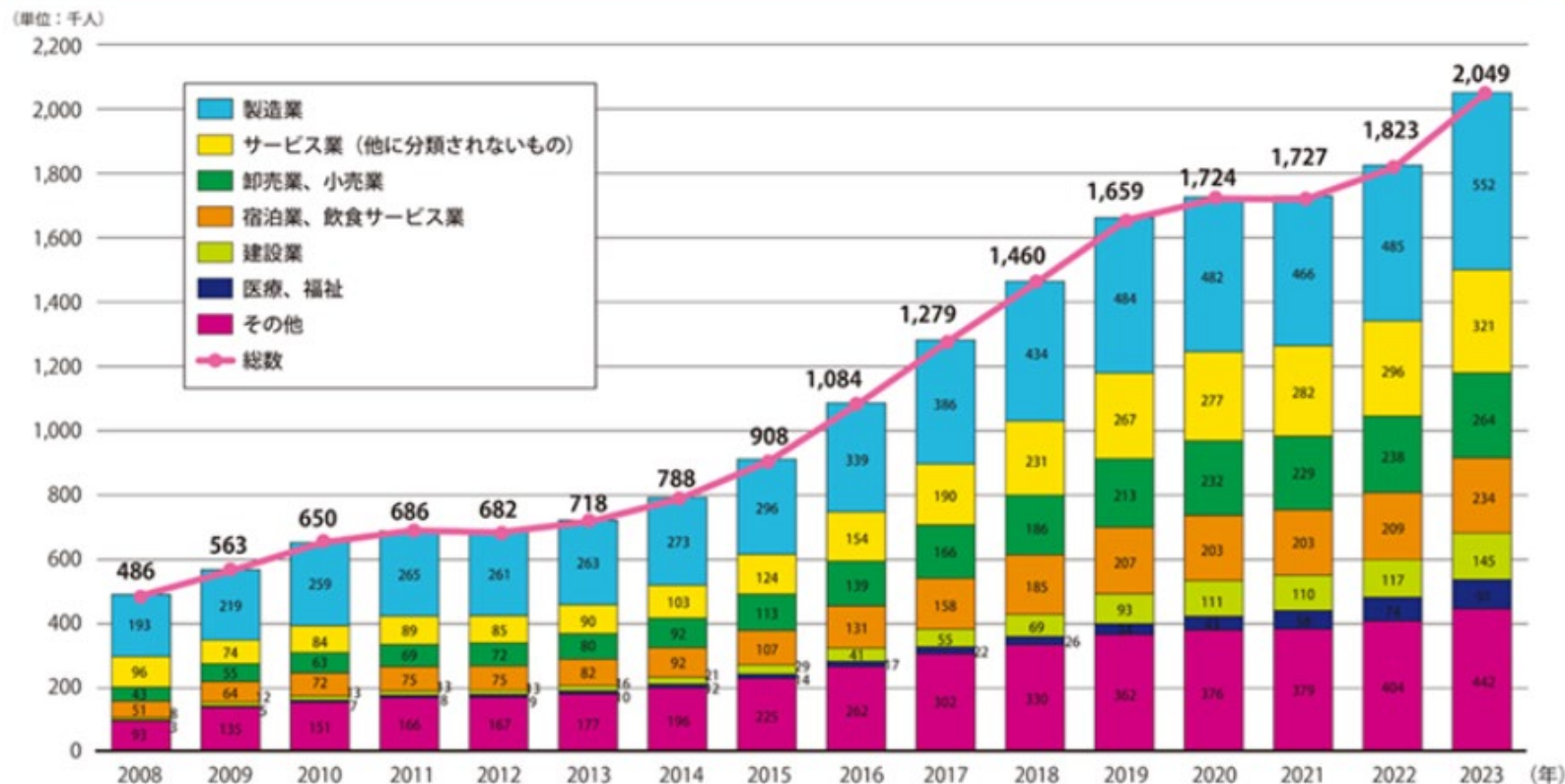


日本で働く外国人労働者数 204万9000人

Number of foreign workers in Japan (2023)

2,049,000

図 産業別に見た外国人労働者数の推移



外国人労働者の国籍 (Nationality)

Vietnam 25.3%

China 19.4%

Philippines 11.1%

「厚生労働」2024年6月号

外国人労働者の状況

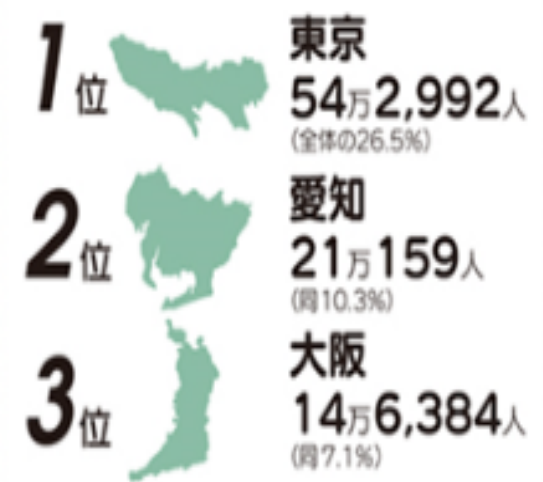
外国人労働者数が多い上位3カ国



対前年増加率が高い上位3カ国



外国人労働者数が多い上位3都府県



わが国の社会保障制度の概要

社会保険

(リスクに対する給付)

医療保険

年金保険

労災保険

雇用保険

介護保険

社会福祉など

(税をおもな財源とする制度。

ニーズに対する給付)

生活保護

障害者福祉

児童福祉

老人福祉など

社会手当

Social Security Schemes in Japan

Social Insurance

Health insurance

Pension insurance

Unemployment insurance

Industrial accident compensation
insurance

Long-term care insurance

Social Welfare funded by tax

Public assistance

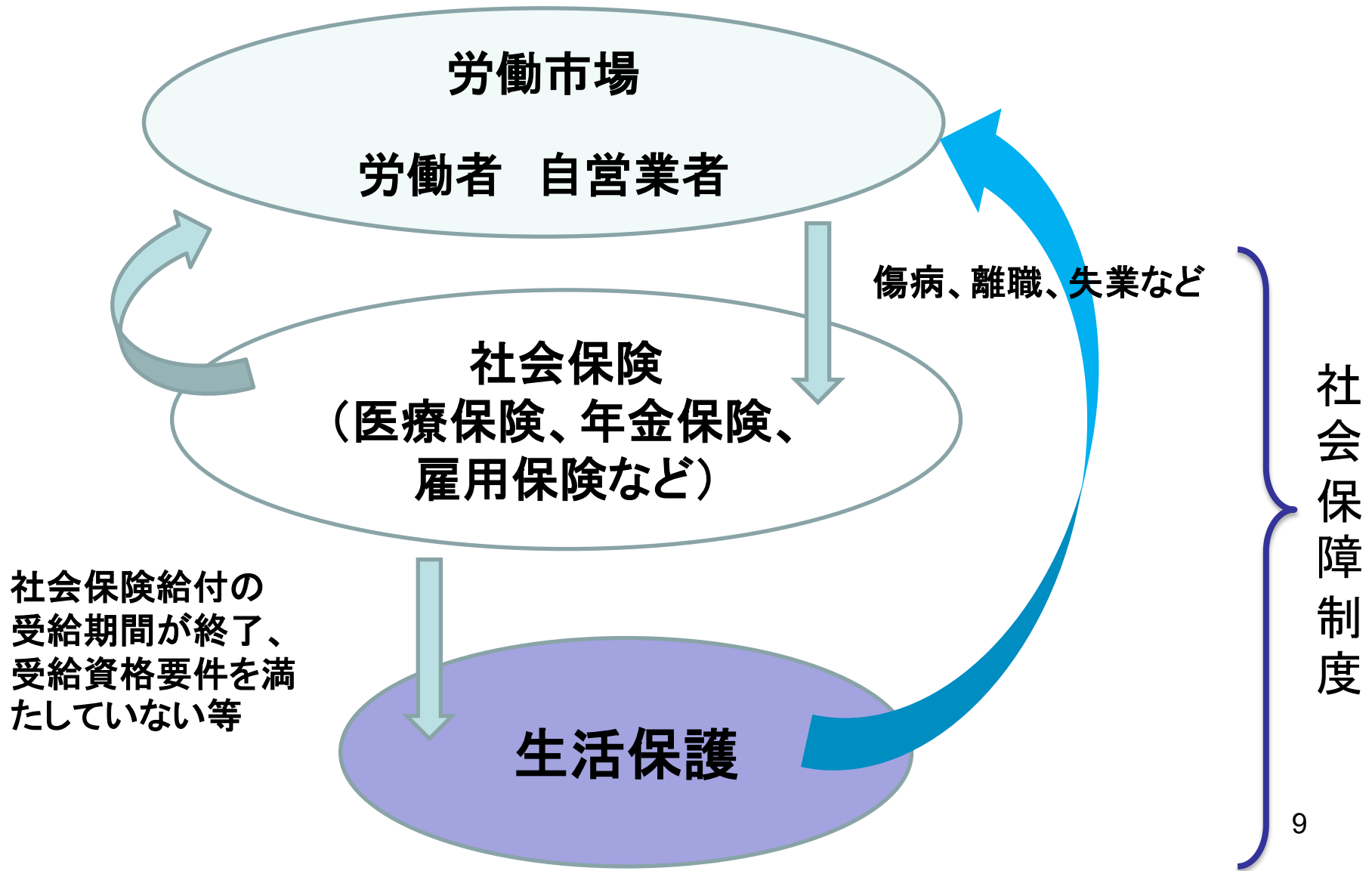
Social allowances

Welfare for people with disabilities

Child welfare

Welfare for the elderly

社会保障制度の役割



Today the social security is an important infrastructure supporting the livelihood of the people.



2 外国人への社会保障の適用

- 1981年 国連難民条約の批准
→ 社会保障立法における国籍要件の大半は撤廃された。

In 1981, the Japanese government ratified the UN refugee convention and repealed most of the nationality requirements in social security legislation.

国内に在留する外国人への社会保障制度の適用

Application of social security to foreigners residing in Japan

(1) 在留資格による制限

Restrictions based on status of residence

(2) 国籍による制限

Restrictions based on nationality

(3) 制限なし

No restrictions

(1) 在留資格の内容によって加入が制限される社会保障制度 Social security programs whose enrollment is restricted by status of residence

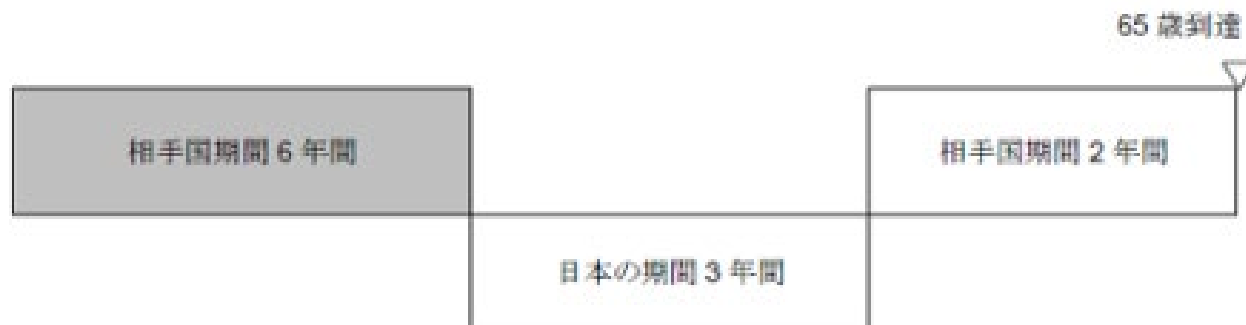
① 被用者保険 Employees' insurance

- 雇用保険、健康保険、厚生年金などの被用者保険
- Employment insurance, employees' health insurance, employees' pension insurance
- 就労可能な在留資格を有しており、各被用者保険が定める適用条件をみたしていれば、国籍に関わりなく被用者保険は適用される。
- If persons have a residence status that enables them to work for employers and satisfy the enrollment requirements, they can join these employees' insurance regardless of nationality.
- 適用条件: 週の労働時間が20時間以上など
- Enrollment requirements: 20 or more working hours per week, etc.

社会保障協定

Social security agreements

- 日本と他国で就労した場合、二重負担や掛け捨ての問題が発生。
- ①保険料の二重負担を避けるための適用調整、②両国の年金加入期間の通算措置などを定めた協定。
- 2024年4月1日時点で、23か国と締結。



脱退一時金

- 次のような条件を満たす人は、日本を出国する場合に脱退一時金を受けることができる。
 - 日本国籍を有していない。
 - 厚生年金保険などに加入していた期間が6か月以上ある。
 - 日本に住所がなくなった、など。
- 脱退一時金として最長5年分が支給される。

Lump-sum withdrawal payment

- Persons who meet all the following conditions are eligible for the Lump-sum withdrawal payment when leaving Japan.
 - Do not have Japanese citizenship.
 - Have been enrolled in Employees' Pension Insurance, etc., for at least 6 months.
 - No longer have a domicile in Japan, etc.
- A lump-sum withdrawal payment is provided for up to five years.

②国民健康保険 National Health Insurance

- 自営業者、留学生、被用者保険が適用されない労働者は、国民健康保険に加入する。
- Self-employed, foreign students, workers not covered by employees' health insurance enroll in National Health Insurance.
- 加入手続きは市町村の窓口で行う。
- You can join in National Health Insurance at the municipal office in your area.

- 国民健康保険： 国内に住所を有することにより加入資格が発生。次のような場合には、国民健康保険に加入できない。
 - 在留期間が3か月以下
 - 不法滞在など滞在資格がない
- The following are not eligible for national health insurance
 - The period of stay is less than three months
 - Residents without residence status, e.g. illegal residence

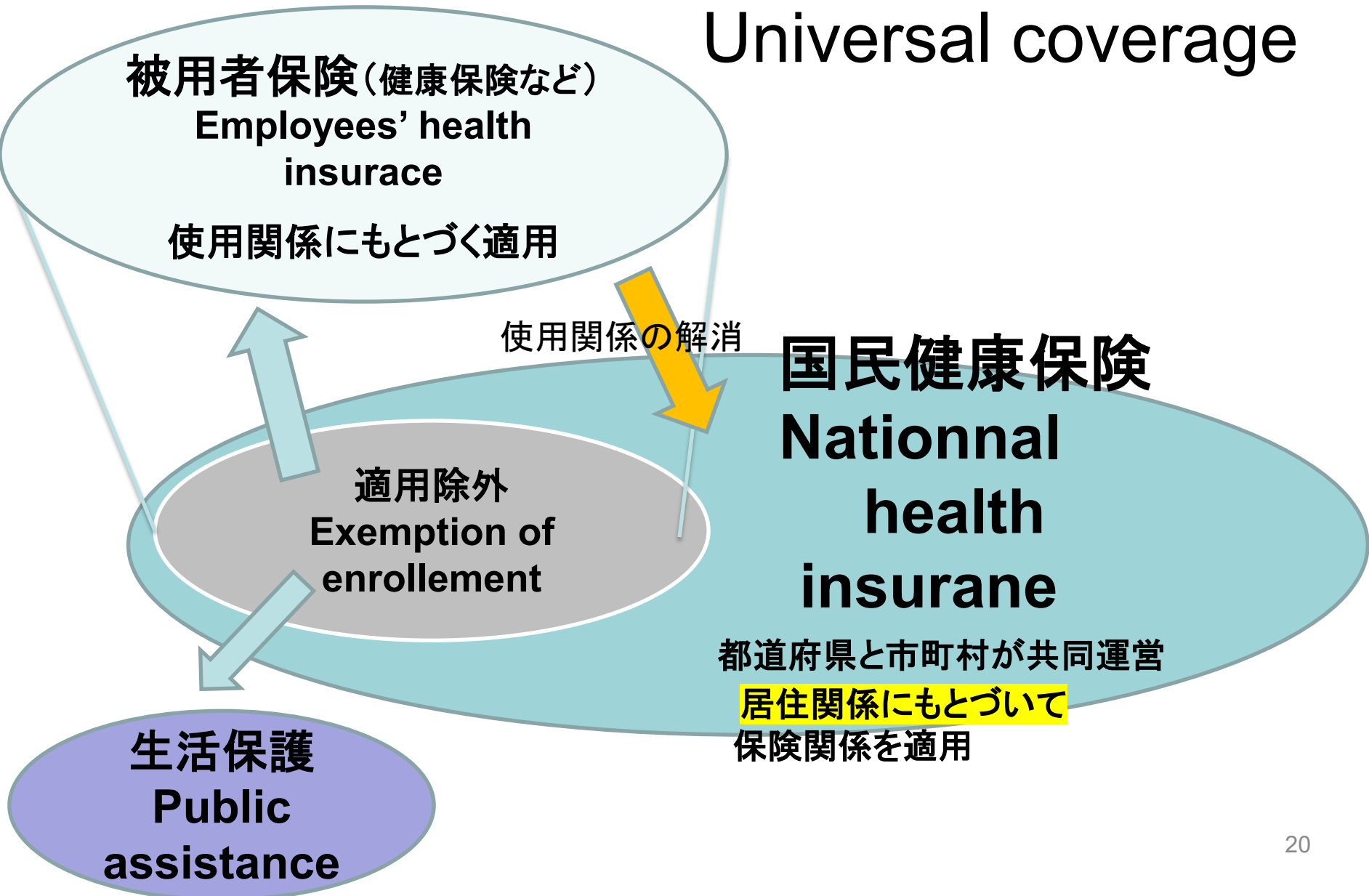
国民健康保険法

第5条 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。

National Health Insurance Act

Article 5. Any person having a domicile within the area of a prefecture shall be insured by the national health insurance provided by the prefecture together with the municipalities within the prefecture.

国民皆保険の構造 Universal coverage



不法滞在者は国民健康保険に加入できるか

Can illegal residents join the national health insurance program?

- 学説は、(A)不法滞在者には国民健康保険は適用できないとする否定説、(B)在留資格の有無を考慮せず、不法滞在者に対しても国民健康保険は適用できるとする全面肯定説、(C)限定的に国民健康保険の適用を肯定する説に分かれていた。
- (A) negative eligibility theory, which excludes illegal residents from National Health Insurance coverage
- (B) full affirmation theory, which holds that National Health Insurance can be applied to illegal residents without consideration of whether they have residency status
- (C) limited affirmation theory, which affirms the limited application of National Health Insurance coverage

(2004年の最高裁判決) 適法な在留資格をもたない外国人であっても、一定の条件の下で国民健康保険への加入が認められる。(C)の立場

最高裁第一小法廷 平成16年1月15日判決

「一般的には、社会保障制度を外国人に適用する場合には、そのよって立つ社会連帯と相互扶助の理念から、国内に適法な居住関係を有する者のみを対象者とするのが一応の原則であるといえることができるが、具体的な社会保障制度においてどの範囲の外国人を適用対象とするかは、それぞれの制度における政策決定の問題であり・・・、法の規定や国民健康保険法施行規則の改廃の経緯に照らして、法が上記の原則を当然の前提としているものと解することができないことは上述のとおりである。また、国民健康保険は、・・・基本的には、被保険者の属する世帯の世帯主が納付する保険料又は国民健康保険税によって保険給付を行う保険制度の一種であるから、我が国に適法に在留する資格のない外国人を被保険者とすることが国民健康保険の制度趣旨に反するとまでいうことはできない」。

本件事実関係の下では、「Xは、Y2の区域内で家族と共に安定した生活を継続的に営んでおり、将来にわたってこれを維持し続ける蓋然性が高いものと認められ、法5条にいう『住所を有する者』に該当するといふべきである。」

⇒ その後の施行規則の改正により、上記の判断が生かされる余地はなくなった。

Supreme Court Decision (Jan 15 2004)

(C) Even in the case of foreigners without status of residence, they may be allowed to join the National Health Insurance program under certain conditions.

- “ . . . basically, it cannot be said that it is contrary to the purpose of the National Health Insurance system to insure foreigners who are not qualified to legally reside in Japan”.
- Under the facts of the case, “plaintiff is continuously leading a stable life with his family in the area of defendant (Yokohama City) and it is highly probable that he will continue to do so in the future, and he should be considered as a ‘person having an address’ as referred to in Article 5 of the National Health Insurance Act.”

⇒ However, subsequent amendment to the enforcement regulations had left no room for the above decision to be utilized.

(2) 国籍による制限がある社会保障制度

Social security program with restrictions based on nationality

生活保護制度 Public assistance

- 国民に最低生活を保障する社会保障制度 A program of social security system to guarantee a minimum standard of living for citizens

- 生活保護の受給権は、日本国籍を有する者に限られる。

The right to receive public assistance is limited to Japanese nationals.

- ただし、人道的見地から一定の居住者には生活保護が「準用」される。

In practice, certain foreign nationals are entitled to benefits similar to public assistance from a humanitarian perspective.

- 外国籍の保護受給者は65,273人(2021年)。保護受給者総数(200万8950人)の3.2%。

(3) 国籍や在留資格による制限のない社会保障制度 Social security programs that provide benefits without restrictions based on nationality or status of residence

- 労災保険 Industrial accident compensation Insurance
 - 不法就労の労働者が被災した場合でも適用される。
 - Benefits are provided even if an undocumented or illegal worker suffers a work-related accident.
- 経済的に困難な場合の分娩費用(児童福祉法22条)
- 予防接種、結核対応の定期健康診断、結核にかかった子どもに対する療育医療

3 課題

① 外国人技能実習生への社会保険の適用

Social insurance coverage for foreign technical intern trainees

技能実習制度：海外から非熟練労働者を受け入れ、技術移転により送出国の経済社会の発展に貢献する。

- 一般の労働者と同様に各種社会保険の適用を受ける。しかし、社会保険の未適用。解雇、退職、失踪時に国民健康保険に加入できないといった問題。
- 転職が困難であり、長らく雇用保険の対象とされてこなかった。
- 技能実習生の送出国で、日本と社会保障協定を締結しているのは、フィリピンと中国。

⇒ 技能実習制度を廃止し、育成就労制度を創設する予定。

育成就労制度及び特定技能制度のイメージ



世界をつなぐ。未来をつくる。
出入国在留管理庁
Immigration Services Agency



ひととくらし、あふれるために
厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

技能レベル

高

- (就労開始までに)
- **日本語能力A1相当以上の試験**
(日本語能力試験(JLPT)のN5等) **合格**
 - or
 - それに相当する**日本語講習の受講**

- **技能検定基礎級等**
 - +
 - **日本語試験**(A1相当以上の水準から特定技能1号移行時に必要となる日本語能力の水準までの範囲内で各分野ごとに設定)
- ⇒これらの試験への合格が**本人意向の転籍の条件**

- **技能検定試験3級や特定技能1号評価試験**
 - +
 - **日本語能力A2相当以上の試験(JLPTのN4等)**
- ※ 育成就労を経ずに外国で試験を受験して特定技能1号で入国することも可。

- **特定技能2号評価試験**
- +
- **日本語能力B1相当以上の試験(JLPTのN3等)**

**育成就労
(3年間)**
(注1)

受入れの範囲：育成就労産業分野
(注2)

**特定技能1号
(5年間)**

**特定技能2号
(制限なし)**

(注1) 特定技能1号の試験不合格となった者には再受験のための最長1年の在留継続を認める。

(注2) 育成就労制度の受入れ対象分野は特定技能制度と原則一致させるが、特定技能の受入れ対象分野でありつつも、国内での育成になじまない分野については、育成就労の対象外。

② 多言語化対応による社会保障情報の提供、利用支援 Providing social security information and support for use through multilingual support

- 複雑な制度についての情報提供、申請書類などの多言語化対応が必要。
- 診療時の通訳の確保（医療通訳士）、費用負担



フランスの社会保障制度の中
の家族部門

③不法滞在外国人への医療提供

Providing medical care to illegal residents

- 外国人未払い医療補てん制度 (Foreigner Unpaid Medical Compensation Scheme) 9都県のみ実施 (2021年5月時点)
- 無料低額診療事業 (Free and low-cost medical services) 実施医療機関は全国で733か所。
- 日本は、1979年に国際人権規約・社会権規約 (経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約) を批准。同規約9条 (この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める) に照らして、現状は適切か。

4 社会的課題に対する法学の研究方法

Methods of legal studies for solving social problems

- 本日の講義:「グローバル化が進展する中での外国人への社会保障の適用のあり方」という課題を例に
 - 現行の法制度やその運用、裁判所の判断(判決)は、社会的課題を解決する上で適切なものとなっているか。
 - 高齢化、少子化、働き方の変化、家族の変化と社会保障法
 - 憲法や国際条約などの上位規範に照らして適切か。
 - 国連障害者権利条約と国内の社会保障法
 - 海外における同様の制度や法律の運用などとの比較